



**P U T U S A N**

**Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Rudyanto Soedargo Anak Dari Bambang (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/1 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kranggan No. 1-5 Rt 002 Rw 009 Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudyanto Soedargo Anak Dari Bambang (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 4 Juli 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 18 September 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2026 sampai dengan tanggal 17 November 2026;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Achmad Karimudin Sitorus Bin Normal Sitorus;**
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/19 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karanggayam Teratai No.I-D Rt.002 Rw.004 Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Achmad Karimudin Sitorus Bin Normal Sitorus ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 4 Juli 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 18 September 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2026 sampai dengan tanggal 17 November 2026;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Advokatnya, Yohan Aveanto, S.H. M.H. dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Obor Justitia berkantor di Jalan Raya Donowati No 4 Sukomanunggal Kota Surabaya bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 1365/Pid.sus/2026/PN Sby tanggal 26 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 20 Agustus 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 20 Agustus 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 132

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana, seperti dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Pidana Denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana Denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan Pidana Penjara selama 120 (seratus dua puluh) hari;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,006$  gram.  
(sisa labfor dengan nomor: 16931/2026/NNF tanpa isi / habis untuk pemeriksaan)
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram.  
(sisa labfor dengan nomor: 16932/2026/NNF tanpa isi / habis untuk pemeriksaan)
- 1 (satu) pipet kosong.
- 2 (dua) skrop.
- Seperangkat alat hisap.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

---- Bahwa terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) bersama-sama dengan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2026 atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut dalam kepala dakwaan pertama diatas, para terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu secara patungan dengan nilai patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS menghubungi FATEL (DPO) dengan tujuan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dan FATEL (DPO) menyetujuinya kemudian mereka bertemu di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2026, saksi YOGI INDRA YUDISTIRA, saksi RICKY FERNANDA PRATAMA, saksi WAWAN SUHARTONO beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi YOGI INDRA YUDISTIRA beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS di Rumah Jalan Krangan Nomor 1-5 RT.009/RW.002 Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,006

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby



gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,001 gram, 1 (satu) pipet kosong, 2 (dua) sekrop, seperangkat alat hisap yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa, mereka menerangkan bahwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Sabu kepada FATEL (DPO) dengan cara yang sama, para terdakwa saling patungan kemudian transaksi Narkotika jenis Sabu secara langsung dengan FATEL (DPO);

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang bermufakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05300/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2026 yang ditandatangani oleh HANDY PURWANTO, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), Dkk Nomor: 16931-16932/2026/NNF berupa:

- o 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,006 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.-----

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

---- Bahwa terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) bersama-sama dengan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2026 atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di Rumah Jalan Kranggan Nomor 1-5 RT.009/RW.002 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby*



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam kepada dakwaan kedua diatas, saksi YOGI INDRA YUDISTIRA, saksi RICKY FERNANDA PRATAMA, saksi WAWAN SUHARTONO beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) bersama-sama dengan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,006 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,001 gram, 1 (satu) pipet kosong, 2 (dua) sekrop, seperangkat alat hisap yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), para terdakwa menerangkan bahwa Narkotika itu milik para terdakwa, dan dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05300/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2026 yang ditandatangani oleh HANDY PURWANTO, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), Nomor: 16931-16932/2026/NNF berupa:

- o 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,006 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA, S.H.;

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan Terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekira pukul 19.30 WIB, di Rumah Jalan Kranggan Nomor 1-5 RT.009/RW.002 Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,006 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,001 gram, 1 (satu) pipet kosong, 2 (dua) sekrop, seperangkat alat hisap yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), para terdakwa menerangkan bahwa Narkotika itu adalah milik para terdakwa, yang didapatkan dari saudara FATEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan, dengan nilai patungan masing-masing terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi FATEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil lalu sepakat bertemu di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung, yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh para terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi YOGI INDRA YUDISTIRA, S.H.

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekira pukul 19.30 WIB, di Rumah Jalan Kranggan Nomor 1-5 RT.009/RW.002 Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi saat melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,006 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,001 gram, 1 (satu) pipet kosong, 2 (dua) sekrop, seperangkat alat hisap yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa RUDYANTO SOEDARGO, Para Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika itu adalah milik Para Terdakwa, yang didapatkan dari saudara FATEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan, dengan nilai patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS menghubungi FATEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil lalu sepakat bertemu di Jalan Raya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggumung Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung, yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekira pukul 19.30 WIB ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan tim selaku Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di Rumah Jalan Kranggan Nomor 1-5 RT.009/RW.002 Kota Surabaya, bersama dengan Terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,006 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,001 gram, 1 (satu) pipet kosong, 2 (dua) sekrop, seperangkat alat hisap yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO adalah milik Terdakwa RUDYANTO SOEDARGO dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS yang didapatkan dari saudara FATEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan, dengan nilai patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS menghubungi FATEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil lalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat bertemu di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung, yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS;

- Bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

**2. ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS;**

- Bahwa Terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekira pukul 19.30 WIB ditangkap oleh Paetugas Kepolisian dan tim selaku Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di Rumah Jalan Kranggan Nomor 1-5 RT.009/RW.002 Kota Surabaya, bersama dengan terdakwa RUDYANTO SOEDARGO;

- Bahwa saksi saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,006 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,001 gram, 1 (satu) pipet kosong, 2 (dua) sekrop, seperangkat alat hisap yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO adalah milik terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS dan terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) yang didapatkan dari saudara FATEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS dan terdakwa RUDYANTO SOEDARGO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan, dengan nilai patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS menghubungi FATEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil lalu sepakat

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Jalan Raya Tenggemung Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung, yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS dan terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

ter

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05300/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2026 yang ditandatangani oleh HANDY PURWANTO, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), Nomor: 16931-16932/2026/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,006$  gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) kantong plastik berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,006$  gram (sisa labfor dengan nomor: 16931/2026/NNF tanpa isi / habis untuk pemeriksaan);
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram.(sisa labfor dengan nomor: 16932/2026/NNF tanpa isi / habis untuk pemeriksaan);
- 1 (satu) pipet kosong;
- 2 (dua) skrop.
- Seperangkat alat hisap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Ricky Fernanda Pratama bersama dengan saksi YOGI INDRA YUDISTIRA, saksi WAWAN SUHARTONO dan tim di Rumah Jalan Kranggan Nomor 1-5 RT.009/RW.002 Kota Surabaya;
- Bahwa Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,006 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,001 gram, 1 (satu) pipet kosong, 2 (dua) sekrop, seperangkat alat hisap yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), para terdakwa menerangkan bahwa Narkotika itu adalah milik para terdakwa, yang didapatkan dari saudara FATEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan, dengan nilai patungan masing-masing terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS menghubungi FATEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil lalu sepakat bertemu di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung, yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05300/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2026 yang ditandatangani oleh HANDY PURWANTO, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), Nomor: 16931-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16932/2026/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,006$  gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian "setiap orang" pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan Terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa



hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Ricky Fernanda Pratama bersama dengan saksi YOGI INDRA YUDISTIRA, saksi WAWAN SUHARTONO dan tim di Rumah Jalan Kranggan Nomor 1-5 RT.009/RW.002 Kota Surabaya;



- Bahwa Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,006 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sekitar 0,001 gram, 1 (satu) pipet kosong, 2 (dua) sekrop, seperangkat alat hisap yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm);
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), Para Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika itu adalah milik para terdakwa, yang didapatkan dari saudara FATEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan, dengan nilai patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS menghubungi FATEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil lalu sepakat bertemu di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung, yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

**3.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05300/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2026 yang ditandatangani oleh HANDY PURWANTO, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm), Nomor: 16931-16932/2026/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,006 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby*



- Bahwa Para Terdakwa bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "berupa narkotika jenis sabu - sabu yang setelah dilakukan penimbangan penyisihan dan sisa sabu sabu sebagaimana terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 13526 / 2025 / NNF, - dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram tersebut diatas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum bahwa Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan, dengan nilai patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS



menghubungi FATEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil lalu sepakat bertemu di Jalan Raya Tenggumung Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung, yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal II angka 5 Undang – Undang No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Denda menyatakan "dalam hal pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif", maka Majelis Hakim akan memilih ketentuan yang efektif bagi diri Terdakwa karena dalam praktek Peradilan sebagian besar pidana denda tidak dibayar dan Terdakwa lebih memilih pidana penjara pengganti denda sebab berdasarkan fakta di persidangan Majelis menilai Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum namun untuk selengkapnya akan diuraikan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapnya akan diuraikan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Para Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan Terdakwa II ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan Permufakatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RUDYANTO SOEDARGO anak dari BAMBANG (Alm) dan Terdakwa II ACHMAD KARIMUDIN SITORUS Bin NORMAL SITORUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2026/PN Sby*



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) kantong plastik berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,006$  gram. (sisa labfor dengan nomor: 16931/2026/NNF tanpa isi / habis untuk pemeriksaan);
  - b. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram.  
(sisa labfor dengan nomor: 16932/2026/NNF tanpa isi / habis untuk pemeriksaan);
  - c. 1 (satu) pipet kosong.
  - d. 2 (dua) skrop.
  - e. Seperangkat alat hisap.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2026, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

